



CONTRATO DE CONSIGNACIÓN

140D Galería de Arte

PARTES

De una parte, 140D Servicios Digitales S.L., con CIF B88732599 y domicilio social en Paseo del Rector Esperabé 18 2ºB 37008 Salamanca, representada por D. Alejandro Galache Corredera, en calidad de Administrador (en adelante, la "Galería").

De otra parte, D./Dña. [NOMBRE COMPLETO DEL ARTISTA], mayor de edad, con NIF/NIE [NIF DEL ARTISTA], con domicilio en [DOMICILIO DEL ARTISTA], actuando en su propio nombre y derecho como trabajador/a autónomo/a o en representación de [RAZÓN SOCIAL DEL ARTISTA], con CIF [CIF DEL ARTISTA] (en adelante, el/la "Artista").

Ambas partes, conjuntamente denominadas las "Partes", reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente Contrato de Consignación con arreglo a las cláusulas estipuladas en el mismo.

EXPONEN

I. Que la Galería es una sociedad mercantil cuyo objeto social comprende la promoción, exhibición e intermediación en la venta de obras de arte a través de su plataforma digital (en adelante, la "Plataforma").

II. Que el/la Artista es el/la legítimo/a creador/a y propietario/a de las obras de arte originales descritas en la Cláusula Segunda (en adelante, cada una de ellas, indistintamente, la "Obra" y, conjuntamente, las "Obras"), y desea cederlas en depósito a la Galería para su exhibición y venta al público.

III. Que ambas Partes desean formalizar su relación mediante un contrato de consignación mercantil, en virtud del cual el/la Artista (Consignante) cede en consignación a la Galería (Consignatario) la información y representación digital de la Obra para que esta la promocióne y venda a través de la Plataforma por un precio acordado.

Por lo expuesto, ambas Partes convienen en formalizar el presente Contrato de Consignación con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. — OBJETO DEL CONTRATO

1.1. El presente contrato tiene por objeto regular el depósito de la Obra por parte del Artista a la Galería para su exhibición, promoción y venta a través de la Plataforma. Se establece que la Obra permanecerá en todo momento bajo la custodia del Artista en su estudio o domicilio, no siendo necesario su envío a la Galería.

1.2. La Galería actuará como consignatario y mandatario de la venta, comprometiéndose a realizar las gestiones necesarias para su comercialización.

1.3. Se establece expresamente que la propiedad y titularidad de la Obra permanecerá en todo momento en poder del Artista (Consignante) hasta que se produzca la venta efectiva a un cliente final. La Obra no se reconocerá en el balance de la Galería como activo.

CLÁUSULA SEGUNDA. — IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y PRECIO

2.1. Las obras objeto de consignación, todas ellas de la autoría del/de la Artista (Consignante), con NIF 12345678X, y cedidas en depósito a la Galería (Consignatario), con CIF B88732599, se identifican en la tabla siguiente:

Título	Técnica / Soporte	Medidas (cm)	Estado de conservación	PVP (€)
[Título]	[Técnica / Soporte]	[Medidas]	[Estado]	[PVP]
[Título]	[Técnica / Soporte]	[Medidas]	[Estado]	[PVP]
[Título]	[Técnica / Soporte]	[Medidas]	[Estado]	[PVP]
[Título]	[Técnica / Soporte]	[Medidas]	[Estado]	[PVP]

2.2. Precio de Venta al Público (PVP): La Galería se compromete a comercializar cada Obra por un precio final de venta al público (PVP) no inferior al precio indicado en la columna «PVP (€)» de la tabla anterior, impuestos incluidos. El Precio de Venta al Público (PVP) comprende la comisión correspondiente a la Galería conforme a la Cláusula Séptima.

CLÁUSULA TERCERA. — PLAZO DE DEPÓSITO Y EXCLUSIVIDAD

3.1. El presente contrato de consignación tendrá un plazo de duración de DOCE MESES contado desde la firma de este, salvo que se prorrogue por mutuo consentimiento o se resuelva con anterioridad por la venta de la Obra o las causas previstas en este contrato.

3.2. La Galería reconoce que el/la Artista podrá comercializar las Obras objeto de este contrato a través de otros canales, plataformas o galerías, sin que exista exclusividad. El/La Artista se compromete a comunicar a la Galería, en un plazo máximo de diez días naturales, cualquier venta o cambio en la disponibilidad o precio de la Obra para evitar confusiones en la Plataforma.

CLÁUSULA CUARTA. — OBLIGACIONES DEL CONSIGNATARIO

La Galería (Consignatario) se compromete a:

- a) Exhibir y promocionar la Obra en la Plataforma y en sus canales de comunicación.
- b) La Galería será responsable de la custodia de la información, representación digital de la Obra, y cesión de derechos digitales para mostrar imágenes e información de la Obra en su web, quedando exenta de responsabilidad por su estado físico.
- c) Gestionar la venta de la Obra y, una vez realizada, liquidar y pagar al Artista la cantidad que le corresponda, conforme a la Cláusula Séptima.

CLÁUSULA QUINTA. — OBLIGACIONES DEL CONSIGNANTE

El/La Artista (Consignante) se compromete a:

- a) Garantizar la autoría y la titularidad plena de la Obra, asegurando que no existen cargas ni gravámenes sobre ella.
- b) Garantizar el saneamiento por vicios ocultos, es decir, que la Obra está libre de defectos técnicos o de conservación no comunicados a la Galería.
- c) Facilitar a la Galería material gráfico, descripciones técnicas y cuantos elementos sean necesarios para la correcta promoción de la Obra.
- d) Mantener su situación fiscal y tributaria al corriente, estando capacitado/a para emitir la correspondiente factura a la Galería.

CLÁUSULA SEXTA. — CONSERVACIÓN, SEGUROS Y TRANSPORTE

6.1. Custodia y Conservación. La Obra permanecerá en todo momento en el domicilio o estudio del/de la Artista, quien asumirá la responsabilidad total de su custodia y conservación durante la vigencia del presente contrato. La Galería queda exenta de toda responsabilidad por daños o menoscabos físicos que sufra la Obra mientras se encuentre bajo la posesión del/de la Artista.

6.2. Seguros. Es responsabilidad del/de la Artista asegurar la Obra, si lo considera oportuno, contra robo, incendio y daños accidentales mientras permanezca en su custodia.

6.3. Transporte tras la venta. Una vez confirmada la venta a un cliente final, la Galería será la encargada de gestionar íntegramente el envío de la Obra, incluyendo la contratación de la empresa de transporte especializada y la programación de la fecha de recogida en el domicilio o estudio del/de la Artista.

6.4. Embalaje. El/La Artista será responsable del embalaje y protección adecuada de la Obra para su transporte desde su domicilio hasta el cliente final. Alternativamente, podrá encomendar el embalaje a la empresa de transporte contratada por la Galería, en cuyo caso el coste adicional será comunicado al artistas y asumido por este.

6.5. Gastos de envío. Los gastos de envío al cliente final serán repercutidos al comprador, salvo decisión promocional de la Galería.

CLÁUSULA SÉPTIMA. — RÉGIMEN FISCAL, COMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

7.1. La Galería percibirá, en concepto de comisión, un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del Precio de Venta al Público (PVP) de cada Obra (en adelante, la «Comisión»). La cantidad que corresponda al Artista por cada Obra será el resultado de deducir la Comisión del PVP efectivamente cobrado al cliente final.

7.2. La venta de la Obra se registrará por el Régimen Especial de Bienes Usados, Objetos de Arte, Antigüedades y Objetos de Colección (REBU), conforme a la normativa del IVA, devengándose el impuesto solo en el momento en que el cliente final adquiera la Obra.

7.3. Una vez confirmada la venta de la Obra al cliente final, la Galería procederá a la liquidación de la cantidad correspondiente al Artista en un plazo máximo de treinta (30) días naturales.

7.4. La Galería comunicará al Artista un detalle de liquidación. El Artista emitirá la correspondiente factura a la Galería por la cantidad que le corresponda, con IVA al tipo reducido del 10%.

7.5. La Galería emitirá la factura de venta al cliente final sin IVA desglosado, con la mención obligatoria: "Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección".

CLÁUSULA OCTAVA. — PROPIEDAD INTELECTUAL

8.1. El/La Artista conserva en todo momento la titularidad plena de los derechos de propiedad intelectual sobre la Obra.

8.2. El/La Artista concede a la Galería una licencia no exclusiva, gratuita y por la duración del contrato para reproducir y comunicar públicamente imágenes de la Obra con la finalidad exclusiva de su exhibición, promoción y venta en la Plataforma y en los canales de comunicación de la Galería (redes sociales, catálogos digitales, etc.).

8.3. La Galería se compromete a acreditar siempre la autoría del/de la Artista en cualquier reproducción o comunicación pública de la Obra.

CLÁUSULA NOVENA. — TERMINACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA OBRA

9.1. El presente contrato terminará por alguna de las siguientes causas:

- a) Venta de la Obra y liquidación total al Artista.
- b) Vencimiento del plazo pactado en la Cláusula Tercera.
- c) Incumplimiento grave de las obligaciones por cualquiera de las Partes.
- d) Mutuo consentimiento.

9.2. En caso de terminación del contrato por causas distintas a la venta de la Obra, la Galería retirará la Obra de la Plataforma, cesará en su exhibición y promoción y eliminará la información y representación digital cedida, en un plazo de quince días naturales desde la finalización del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. — CONFIDENCIALIDAD

10.1. Las Partes se obligan a mantener en estricta confidencialidad toda la información comercial, financiera, técnica y estratégica que se intercambien con motivo del presente contrato, así como los términos y condiciones de este.

10.2. La obligación de confidencialidad permanecerá vigente durante la duración del contrato y durante un período de dos (2) años contados desde su extinción por cualquier causa.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. — PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

11.1. Las Partes se comprometen a cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en particular el RGPD y la LOPDGDD.

11.2. Los datos personales facilitados por el/la Artista serán tratados por la Galería con la finalidad de gestionar la relación contractual, las liquidaciones y la promoción de la Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. — LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

12.1. El presente contrato se regirá e interpretará conforme a la legislación española.

12.2. Para cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del presente contrato, las Partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Salamanca.

Y en prueba de conformidad, las Partes firman el presente contrato por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados a continuación.

En _____, a ____ de _____ de 20____.

Por la Galería:

Por el/la Artista:

Fdo.: D. Alejandro Galache Corredera
En calidad de Administrador
140D Servicios Digitales S.L.

Fdo.: D./Dña. [NOMBRE]
NIF/NIE: [NIF]